



PUTUSAN
Nomor 912 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SIPORA YESI MELA AI. YESI IRAWAN, bertempat tinggal di Delta Sari Regency Nomor 24 (sesuai KTP/Jalan Delta Regency Nomor 24, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo), dalam hal ini memberi kuasa kepada Rommel Sihole, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Limbong Clan & Partner's, berkantor di Jalan Perak Timur Nomor 512 Blok E9, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUHENDRO, bertempat tinggal di Jalan Raya Manyar Tirtomoyo Nomor 39, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmad Agus Harissetiawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Abraham Hoed Yudianto, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 7, Kelurahan Alun-alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022;
Termohon Kasasi;

D a n

EDY SUWOKO, bertempat tinggal di Perumahan Tiara Brawijaya, Blok Cempaka Nomor 6, Lingkungan Gapplek, RT 002 RW 003, Desa Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana bunyi dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat rumah di Jalan Delta Regency Nomor 24, Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tanpa syarat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya hingga Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Sda, tanggal 19 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat tanah dan rumah yang terletak di Jalan Delta Regency Nomor 24, Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1977/Desa Kureksari tanggal 13 Februari 2006 terdaftar atas nama Suhendro;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya hingga Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 408/PDT/2022/PT SBY, tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Sda, *juncto* Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Sda, *juncto* Nomor 408/PDT/2022/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 408/Pdt/2022/PT SBY, yang menguatkan Putusan Negeri Sidoarjo Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Sda, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sidoarjo, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan rumah dari objek perkara berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1977/Desa Kureksari, seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.10.18.03.0137, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Kureksari yang diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 8 Februari 2019 dan diperkuat bukti berupa Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Pak Suhendro tanggal 8 Februari 2019, yang telah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar seluruhnya oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, fakta hukum tersebut dikuatkan dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 08 tanggal 8 Februari 2019 dan bukti Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 09 tanggal 8 Februari 2019;

Bahwa oleh karena terbukti terhadap objek sengketa yang berhak dan selaku pemilik adalah Penggugat, maka Tergugat selaku istri/ahli waris dari Alm. Irawan Wicaksono yang hingga saat ini masih menempati dan tidak mau mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah objek perkara kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang telah bertentangan dengan hak Penggugat selaku pemilik yang sah dan telah pula bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat selaku istri/ahli waris Alm. Irawan Wicaksono yang semasa hidupnya hanyalah berstatus sebagai penyewa/pengontrak atas tanah dan rumah objek perkara yang masa sewa/kontraknya telah pula berakhir pada tanggal 8 Februari 2019, karena telah dibatalkan atas kesepakatan bersama antara Turut Tergugat dengan Irawan Wicaksono (suami Tergugat);

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SIPORA YESI MELAI. YESI IRAWAN tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SIPORA YESI MELAI. YESI IRAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt/2023